

0001837-05.2011.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLODOALDO LUCIANO DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra CLODOALDO LUCIANO DOS REIS, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001837-05.2011.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001837-05.2011.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLODOALDO LUCIANO DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra CLODOALDO LUCIANO DOS REIS, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 02D/03D):
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta compreendida

entre os dias 25 de agosto de 2010 e 25 de fevereiro de 2011, na Rua João de Souza Carvalho, nº 9, Casas Populares, nesta cidade e comarca de Águas de Lindoia, CLODOALDO LUCIANO DOS REIS, qualificado às fls. 08, subtraiu, para si três DVD's de jogos, avaliados em R\$ 90,00 (noventa reais - Auto de Avaliação de fls. 24), pertencentes a Alan Nicoliche".

A denúncia foi formalmente recebida em 13 de junho de 2013 (fl. 96).

Inicialmente, o réu não foi localizado para citação, mesmo após publicação de edital (fl. 169). Deste modo, determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 174). Posteriormente, vieram notícias aos autos indicando o endereço atualizado do acusado. Deste modo, CLODOALDO foi finalmente citado pessoalmente (fl. 222) e apresentou resposta à acusação (fls. 236/239). Revogou-se a decisão que havia decretado a suspensão do feito (fl. 223).

No decorrer da instrução processual, realizou-se a oitiva de três testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória (fls. 336/339).

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Ressaltou que os objetos subtraídos foram avaliados em R\$ 90,00, de modo que a lesão patrimonial é irrelevante. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a fixação da pena no mínimo legal (fls. 348/351).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime de furto restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que CLODOALDO, ora réu, manteve um relacionamento amoroso com Milton Gaiche Filho. Na época em que os fatos ocorreram, o acusado chegou a residir na casa do companheiro, sendo acolhido por toda a sua família. Um dos moradores da residência era o adolescente Alan Nicoliche, irmão de Milton.

Ocorre que, por razões que escapam a este Juízo, o relacionamento passou a conflitar e CLODOALDO demonstrou o interesse em retornar para a cidade da sua família (Leme/SP). Foi nesta época que diversos objetos da residência passaram a desaparecer, ao passo que a genitora de Milton passou a acusar o réu de ser o autor das subtrações.

Seja como for, o que interessa aos autos é subtração específica de três jogos de videogame pertencentes ao menor Alan Nicoliche. CLODOALDO foi questionado por todos e acabou admitindo o furto dos jogos. Admitiu, inclusive, diante dos dois policiais militares que foram acionados para comparecerem ao local (conforme depoimentos de fls. 20 e 22).

O próprio CLODOALDO, ao ser indagado na fase inquisitiva, acabou confessando o crime (fl. 08). Alegou que havia furtado os jogos na terça-feira da semana anterior e os vendeu ao atendente da loja "Alfa Games", o qual foi informado que os objetos eram furtados e aceitou pagar R\$ 30,00 por eles. Alegou que pretendia usar este dinheiro para ir para a cidade de Leme/SP.

Os policiais militares Marcio Dias de Souza e Neuri Benedito de Souza Godoi foram ouvidos em Juízo e ratificaram o teor dos depoimentos anteriores.

Milton Gaichi Filho, testemunha da acusação, explicou que, na época dos fatos, manteve um relacionamento amoroso como acusado, de modo que ele passou a residir em sua casa. O Alan é seu irmão e havia feito uma viagem. Ao retornar, o Alan percebeu que os seus jogos haviam sumido. Diante disso, foram confrontar o acusado e ele acabou admitindo ter sido o responsável pela subtração.

Conforme se observa, não há qualquer dúvida a respeito da existência do crime e sua autoria. Ainda assim, ao ser interrogado em Juízo, CLODOALDO resolveu narrar uma nova versão - entrando em contradição com os próprios relatos anteriores. Alegou

ter pegado realmente os jogos, porém não com a intenção de furto. Disse que somente os levou para jogar na casa de um amigo, mas que depois os buscou e devolveu. Foi sua ex-sogra quem fez a ocorrência, pensando que ele houvesse vendido os objetos. Indagado sobre quando houve a devolução dos jogos, alegou ter sido no mesmo dia. Referida versão, entretanto, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Ora, o próprio réu havia admitido que vendeu os jogos da vítima para um terceiro. Tal confissão ocorreu diante de todos, até mesmo dos familiares e dos policiais militares.

A nítida pretensão do réu é indicar que teria praticado “furto de uso”, isto é, que sempre pretendeu a devolução do bem em seu estado original. Porém, não é isso o que se observa pelas provas coligidas. No “furto de uso”, exige-se que a devolução ocorra antes que a vítima perceba o sumiço do objeto – afinal, se o proprietário não pode usufruir do bem no momento em que deseja, já sofreu efetivo prejuízo. Segundo mencionado pelo próprio CLODOALDO à fl. 08, a subtração teria sido na “semana anterior”.

Ademais, não há qualquer demonstração efetiva de que os objetos foram realmente devolvidos. O réu ou sua defesa técnica não promoveram a juntada de documentos, recibos ou oitiva de testemunhas a confirmar tal fato. Ressalte-se que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Em suas alegações finais, a defesa se ateve somente a questões técnicas envolvendo o delito ora imputado. Sua principal tese se baseou na necessidade de aplicação do “princípio da insignificância”. Argumentou-se que o valor da res furtiva é considerado irrisório e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, de modo que não haveria prejuízo penalmente relevante.

Em que pese a sustentação trabalhada pela combativa defesa, a tese não merece acolhimento. Para a aplicação do princípio da insignificância (ou “crime bagatelar”), a doutrina e a jurisprudência sedimentaram o entendimento de que não é suficiente a mera demonstração de “pequeno valor”, mas sim a constatação de que o bem seria praticamente desprovido de valor jurídico, sendo algo ínfimo e sem qualquer importância sob o prisma legal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou um parâmetro objetivo para avaliar a relevância do bem: se o valor do objeto for de pelo menos 10% do salário-mínimo vigente, estará presente o interesse estatal – afastando-se, conseqüentemente, qualquer discussão acerca da “insignificância”. Dito isto, considerando que o salário-mínimo na época estava definido em R\$ 540,00 e que o valor dos objetos subtraídos atingiu R\$ 90,00 (mais de dezesseis por cento), não se verifica a ocorrência técnica de crime bagatelar. Sobre o tema:

“A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário-mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Precedentes” (STJ – HC 583489/DF, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 18.08.2020).

Por outro lado, verifico que é possível a concessão da figura privilegiada do crime de furto, prevista no §2º do artigo 155 do Código Penal. Assim dispõe o mencionado texto legal: “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Verifica-se que é necessário o preenchimento de dois requisitos para a aplicação da figura privilegiada: a primariedade e o objeto de pequeno valor. Fazendo uma análise minuciosa dos autos, observo que o acusado possui ambos os requisitos, sendo de rigor a aplicação do benefício.

Vale lembrar que a doutrina majoritária considera “pequeno valor”, para fins de aplicação deste benefício, o valor abaixo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõem os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, §2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo 'poder', não

configurando mera faculdade do julgador a sua concessão conforme o reconhecido na sentença condenatória" (STJ - AgRg nos EDcl no HC 511233/SP, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 13.04.2021).

E ainda:

"Tem-se por inaplicável a privilegiadora do §2º do art. 155 do CP, quando o valor da res furtiva supera o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando-se, ainda, que houve a quebra do vidro, quando do arrombamento do veículo, acarretando maiores prejuízos à vítima" (STJ - AgRg no REsp 1909057/MG, 6ª T., rel. Ministro Olindo Menezes, j. 04.05.2021).

No que se refere ao quantum do privilégio, entendo que deve ser aplicado no mínimo legal, vez que a conduta delituosa foi praticada contra adolescente (portanto, pessoa vulnerável), dentro de sua própria casa.

Por outro lado, ainda com vistas à aplicação da pena, verifico que se encontra presente a qualificadora relativa ao abuso de confiança (§4º, inciso II, do artigo 155 do CP), conforme bem enaltecido pelo Ministério Público em suas razões finais. Com efeito, o réu só teve acesso aos objetos da vítima porque havia sido acolhido como morador do lar. Em outras palavras, abusou da confiança e da liberdade que todos lhe depositaram, o que torna bem mais reprovável a sua conduta.

Frise-se que, embora tal qualificadora não tenha sido apontada na capitulação inicial da denúncia, o fato é que o texto da denúncia já trazia a informação de que CLODOALDO era namorado de Milton e que "ambos residiam na casa da família de Milton" (fl. 02D).

O réu se defende dos fatos, não da capitulação lançada. Tanto é verdade, que o artigo 383 do Código de Processo Penal dispõe: "O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave".

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos na instrução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR CLODOALDO LUCIANO DOS REIS como incurso nas sanções previstas no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso II, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não possui maus antecedentes, tecnicamente. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. Não há nada para valorar sobre as circunstâncias e consequências do delito. A vítima não influenciou a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Vale lembrar que a versão cedida pelo acusado em Juízo não pode ser havida como confissão, na medida em que CLODOALDO negou a intenção de furtar os objetos da vítima. Seja como for, a pena não seria atenuada nesta fase por já se encontrar no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Por outro lado, faz-se presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado). Em vista das circunstâncias já analisadas na fundamentação, reputo suficiente a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço).

Não havendo causas de aumento, fixo e torno definitiva a pena a ser cumprida pelo réu em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, o réu poderá

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, anteriormente dosada, em regime aberto.

No entanto, verifico que na situação em tela torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo 44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Assim sendo, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a ser destinada a alguma instituição assistencial, por se configurar na melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de que o sentenciado compreenda o caráter ilícito de sua conduta.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade em face do teor desta decisão e uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários ao Patrono nomeado por meio do convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 230).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Águas de Lindoia, 22 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA